

시 정 요 구

1. 제 목 : 소멸시효 완성 무담보채권 상각처리 불철저
2. 소관부점 : 서울동부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 공사회계 무담보채권의 채권정리 및 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 상각처리요강」(이하 “상각요강”이라 한다) 제4조 제1항에 따르면 소멸시효가 완성된 채권을 상각 대상으로 정하고 있고

「법인세법 시행령」 제19조의2 제3항과 상각요강 제5조에 따르면 소멸시효 완성 채권은 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 상각 처리를 하여야 「법인세법」 제19조의2에 따라 상각채권 매입원가를 손금으로 인정받아 법인세를 절감할 수 있다.

따라서, 소멸시효가 완성되어 상각대상에 해당하는 채권은 해당 사업연도에 상각처리가 누락되지 않도록 철저히 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 서울동부지역본부 소관 무담보채권 중 시효가 완성된 4,734건의 관리 실태를 점검한 결과

채무자 ○○○ 채권(△△△△△ 0000-000)의 경우 재산 및 소득이 없는 채무관계자로 인수채권 원금잔액이 442천 원이고 주채무자가 60세이며 보증인이 없는 등 채무상환능력이 없다고 인정되어 2023. 3. 29. 시효 소송제의 승인신청을 하였고¹⁾, 2023. 8. 6. 소멸시효가 완성되었음에도 감사일 현재까지 매입잔액 40천 원을 상각처리 하지 않고 있는 등

소멸시효가 완성되어 상각대상 채권인데도 특별한 사유 없이 상각하지 않은 사례 659건(채권잔액 43,312,221천 원, 매입잔액 184,893천 원)²⁾이 확인되었다³⁾.

위 659건 중 시효완성일이 2019년~2023년에 해당하는 채권 274건의 경우 올해 말 채권 상각처리 시 세무 신고조정을 통해 법인세법상 손금으로 산입하여 법인세 절감이 가능⁴⁾한 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 감사결과를 수용하면서 659건의 채권을 올해 말 상각처리 시 반영하겠다고 하였다.

1) 「인수채권 소멸시효관리규정」 제11조 제1호 가목에 해당하여 시효중단 처리하였음

제11조(시효중단조치 제외대상) ① 시효 및 연장시효도래 채무관계자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 채권회수 실익이 없는 것으로 인정되는 경우에는 시효중단조치를 취하지 아니할 수 있다.

1. 재산 및 소득이 없는 채무관계자로서 채무상환능력이 없다고 인정되는 다음의 경우
가. 인수채권 원금잔액이 500만원 이하로서 주채무자가 60세 이상이고 보증인이 없는 경우
(후략)

2) 분량이 과다하여 [별지 1]로 첨부함

3) 시효완성 후 이관된 채권 419건이 포함됨

4) 「국세기본법」 제45조의2에 따라 최초신고 및 수정 신고한 국세의 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있음

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 소멸시효 완성 등 상각이 필요한 채권을 올해 상각 대상에 포함하여 처리하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바랍니다. (시정)